

1502371-68.2019.8.26.0268

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: RAFAEL RAUCH

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2027279/2019 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 112/2019 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ED CARLOS MENDES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL RAUCH

Vistos.

ED CARLOS MENDES DOS SANTOS e ANDERSON DOS SANTOS SILVA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

2ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502371-68.2019.8.26.0268 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502371-68.2019.8.26.0268

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2027279/2019 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 112/2019 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ED CARLOS MENDES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL RAUCH

Vistos.

ED CARLOS MENDES DOS SANTOS e ANDERSON DOS SANTOS SILVA, qualificados nos autos da Ação Penal em epígrafe que lhes move a Justiça Pública, foram denunciados como incurso no art. 155, § 4.º, II e IV, do CP.

Isso porque, no dia 19 de dezembro de 2018, por volta das 12h00min, na Rodovia Armando Sales, n.º 3444, nesta cidade e Comarca de Itapeçerica da Serra, os réus, previamente ajustados e com unidade de designios, subtraíram, para ambos, com abuso de confiança, um jogo de sofá, avaliado em aproximadamente R\$ 3.900,00, pertencente à vítima Komfort House Sofás Ltda – EPP.

O Ministério Público propôs acordo de não persecução penal aos acusados (f. 225-226), o qual foi aceito apenas pelo réu Anderson dos Santos Silva (f. 242) e homologado por este juízo (f. 260-262). Cumpridos os termos do acordo, foi declarada extinta a punibilidade do acusado (f. 280).

O processo prosseguiu apenas em relação ao réu Ed Carlos Mendes dos Santos.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 23 de abril de 2022 (f. 314).

O réu foi citado por edital (f. 322) e, após sua defesa se habilitar nos autos, apresentou resposta à acusação (f. 338-344).

Não sendo caso de rejeição da denúncia ou de absolvição sumária, foi dado seguimento à persecução penal em Juízo (f. 355-357).

Na solenidade, ninguém compareceu, tendo o Ministério Público desistido da oitiva da vítima (f. 398-399). Na sequência, encerrada a instrução, a acusação apresentou alegações finais (f. 401).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público imputa ao acusado a prática da infração penal prevista no art. 155, § 4.º, II e IV, do CP.

De início, deixo de determinar a intimação da defesa para manifestação, pois estou em julgar improcedente a ação, razão pela qual não há qualquer prejuízo ao réu ou ao processo, aplicando-se na hipótese o disposto no art. 563 do CPP, assim redigido: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

Feita essa consideração e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A pretensão acusatória é improcedente.

Isso porque não houve a ratificação em juízo, sob o crivo do contraditório, de nenhum elemento probatório produzido durante a investigação, uma vez que não compareceu à audiência a vítima ou qualquer testemunha.

Nesses termos, incide na espécie a norma constante do art. 155, caput, do CPP, que assim aduz, in verbis: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas" – destaquei.

No ponto, é importante ressaltar que o vídeo anexado aos autos (f. 123-201) não se presta a amparar eventual condenação como prova não repetível, uma vez que não é possível visualizar os rostos das pessoas que nele aparecem, tampouco afirmar com certeza que uma delas é o acusado.

Assim, inexistentes provas produzidas em juízo, não há como sustentar um decreto condenatório.

De rigor, pois, a absolvição do acusado.

EM RAZÃO DO EXPOSTO, julgo improcedente a pretensão acusatória para absolver o réu ED CARLOS MENDES DOS SANTOS, já qualificado, do crime a ele imputado, na forma do art. 386, VII, do CPP.

Sem custas (art. 6.º da Lei n.º 11.608/2003).

Comunique-se à vítima, na forma do art. 201, § 2.º, do CPP.

P.I.C. Itapeçerica da Serra, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA